



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע שכנגד: אליעזר פני גיל
מרחוב ז'בוטינסקי 102 תל אביב

נ ג ד

הנתבעת שכנגד: נציגות הבית המשותף מרחוב לסקוב 18 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד טלי פדרבוש בן סימון
מרחוב לינקולן 20 תל אביב

פסק דין

ההליך דנן עניינו בבית המשותף ברחוב לסקוב 18 תל אביב הבנוי על חלקה 100 בגוש 7099 (להלן: "הבית").

התובע שכנגד היה במועדים הרלבנטיים לתביעה זו בעלים של יחידה בבית הידועה כתת חלקה 1 (להלן: "המשרד").

הנתבעת שכנגד הינה נציגות הבית.

הליך זה ראשיתו בתובענה שהגישה הנתבעת שכנגד בבקשה לחייב את התובע שכנגד בתשלום הוצאות שהוציאה להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית.

התובע שכנגד הגיש כתב הגנה מטעמו וכן תביעה שכנגד במסגרתה ביקש לחייב את הנציגות בתשלום סך של 149,016.78 ₪ המורכב מהחזרים בגין עבודות איטום שביצע בשנת 1998, בגין תיקונים בדירתו עקב רטיבות בשנת 2001, בגין עבודות שביצע ברכוש המשותף בשנת 1999, בגין הקמת גדר בחזית הבית בשנת 2005, בגין תיקוני רטיבות ברכוש המשותף בשנת 2006, בגין החזר דמי השתתפות חודשית ששולמו ביתר בין השנים 1998-2003 וסכום מוערך בגין השחתת זמנו.

בכתב ההגנה שכנגד נטען כי התובע שכנגד ביצע את העבודות על דעת עצמו, ללא הסכמת בעלי הדירות והנציגות, לא לעניין בעלי המקצוע שבחר ולא לעניין העלויות. התובע שכנגד אף לא הציג בפני הנציגות כל חוות דעת בדבר התיקונים הנדרשים. מרבית העבודות בוצעו לפני שנים רבות והתביעה בעניינן התיישנה, בפרט כאשר התובע שכנגד לא פנה לנציגות בכל דרישה במשך אותם שנים וממילא גם לא היה כל מקום לדרישה כזו. העבודות שבוצעו על ידי התובע שכנגד בוצעו לטובתו בלבד לצורך קבלת היתר לשימוש חורג ביחידתו, כאשר הנציגות לא היתה מעוניינת בביצוע העבודות, לא ביקשה אותן ולא אישרה אותן. המדובר בתיקונים בנכס פרטי של התובע שכנגד. הנציגות לא התחמקה מלטפל במחויבויותיה והיא עשתה כן, אך אין זה מתפקידה לדאוג להסדרת ליקויים ביחידתו של התובע שכנגד. לטענת הנתבעת שכנגד התובע שכנגד עשה שימוש בחלק מהרכוש המשותף כארכיב למשרדו בהסכמתה וזאת כנגד כל טענה שיש לו בנוגע לליקויים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

באיתום (אותם התחייב להסדיר על חשבוננו). משחזר בו התובע שכנגד מהסכמה כאמור, זכאית הנתבעת שכנגד לקזז מכל חיוב שתחוב בו את דמי השימוש בגין השימוש ברכוש המשותף כאמור. התובע שכנגד לא זכאי להחזר בגין מיסי הנציגות (שממילא לא שולמו על ידו) והוא גם אינו זכאי לשיפוי בגין "השחתת זמנו" שנעשתה אך לטובת הנכס הפרטי שלו.

ביום 05.01.11 הגישה הנתבעת שכנגד בקשה למחיקת התביעה הראשית וזאת לאור התביעה שכנגד שהוגשה אשר כללה עילות תביעה שהתיישנו. כן נתבקשה במקביל מחיקתה של התביעה שכנגד.

התובע שכנגד הסכים לדחיית התובענה העיקרית בלבד אך עמד על המשך ניהול התביעה שכנגד.

הנתבעת שכנגד הסכימה לדחיית התובענה הראשית ללא צו להוצאות וטענה להתיישנות התביעה שכנגד.

לאחר סיכום טענות מטעם הצדדים דחיתי את טענת ההתיישנות בהחלטתי מיום 28.03.11 לאור תחולת הוראת סעיף 4 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958 במקרה דנן.

משכך, כל שנותר לדיון בהליך דנן היה בנוגע לתביעה שכנגד.

מטעם התובע שכנגד הוגשו ראיות כלהלן – תצהיר חתום על ידו, תצהיר חתום על ידי עו"ד מיכאל טאוריג וחוות דעת מומחה מטעם מר אלקובי משה. כן זומן להעיד מטעמו מר חנן בן יוסף.

מטעם הנתבעת שכנגד הוגשו ראיות כלהלן – תצהיר חתום ע"י מר חיים פדרבוש, תצהיר חתום ע"י הגב' רחל פדרבוש, תצהיר חתום על ידי עו"ד אליענה רובין בלייר, חוות דעת מומחה מטעם מר יצחק חיט וחוות דעת מומחה מטעם מר דורון יוסקוביץ.

ישיבה מקדמית נערכה ביום 18.10.10 וישיבות הוכחות נערכו בימים 30.01.12, 15.02.12, 18.03.12 ו- 21.03.12. הצדדים סיכמו בכתב את טענותיהם.

דיון

עיקר התביעה הינה, למעשה, דרישה של בעל דירה להחזר הוצאות שהוציא, לטענתו, להחזקת הרכוש המשותף בבית.

לשם קבלת החזר כאמור על בעל הדירה התובע להוכיח כי קיבל את הסכמת הנציגות או האסיפה הכללית לביצוע העבודות הקונקרטיות ולעלותן.

בהתאם להלכה הפסוקה, אף בהעדר הסכמה כאמור, יכול בעל דירה אשר ביצע תיקונים ברכוש המשותף על דעת עצמו, לחייב את שאר בעלי הדירות (וכפועל יוצא את הנציגות) להשתתף עמו בהוצאות, אם יוכיח התקיימות ארבעה תנאים מצטברים (ביחס לכל אחת מן העבודות שביצע



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ברכוש המשותף) כלהלן: כי היה פגם ברכוש המשותף, כי ההוצאות היו סבירות בנסיבות העניין, כי התיקון היה מחויב המציאות וכי התיקון בוצע ברמה סבירה.

תנאים אלה נקבעו על ידי כב' השופט בזק בע"א (מחוזי-י-ם) 179/84 דוס נ' נציגות הבית המשותף פ"מ תשמ"ה(3) 418 (להלן: "הלכת רוס"), ואושרו בפסקי דין מאוחרים (ר' עא (י-ם) 4371/03 יעקב עבר הדני נ' יהודה ושמחה גרייב חודידה (פורסם בנבו) עא (י-ם) 6217/05 מפעלי בני ברית ירושלים נ' ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (י-ם) 6403/05 נאווה שמחון כלפון ביטון נ' דיירי הבית המשותף ברחוב אורגואי 31 ירושלים (פורסם בנבו)).

חלק נוסף של התביעה עוסק בתביעה להחזר מיסי נציגות ששולמו ביתר ובדרישה לתשלום בגין השחתת זמנו של התובע.

למען הנוחות נתייחס להלן לכל אחד מרכיבי התביעה שכנגד בנפרד, על פי סדרם בכתב התביעה שכנגד, ובסוף גם לטענת הקיזוז של התביעה שכנגד.

ביצוע עבודות איטום משנת 1998

התובע שכנגד טוען כי הוא זכאי להחזר בסך של 35,000 ₪ בגין עבודות איטום תת קרקעי בחלקה החיצוני של מעטפת הבניין שבוצעו בחודש 08/98.

לא עלה בידי התובע שכנגד להוכיח כי נתקבלה הסכמה של הנציגות לביצוע העבודה או לעלותה. למעשה, אין כל טענה של התובע שכנגד כי קיבל הסכמה מראש לביצוע העבודות כאמור. אומנם, התובע שכנגד טוען כי פנה לחברי הנציגות בשיחות טלפון ובפגישות עוד לפני ביצוע העבודות. אולם, אין בידו כל מכתב בהקשר זה או כל ראיה כתובה אחרת לפנייתו לנציגות (עמוד 9 שורה 12-15). אין בידו גם כל ראיה כי חברי הנציגות אישרו (בין בעל פה ובין בכתב) את ביצוע העבודות, עובר לביצוען. התובע שכנגד גם מאשר בעדותו כי את דרישת התשלום וסכום ביצוע העבודות הודיע או דרש מהנציגות רק לאחר ביצוע העבודות (עמוד 13 שורות 1-2).

מעדותו של התובע שכנגד עולה כי לכאורה פנה אל הנציגות לפני ביצוע העבודות והציג בפניהם את חוות הדעת - "פניתי אל הנציגות והם גם קיבלו עותק מחוות הדעת. לאחר שהבנתי שאין שום סיכוי בעולם שאני אקבל את התיקון הנדרש נכון לאותה עת. ומאחר שעו"ד טאוסגי לחץ לתקן את הליקויים לא הייתה לי כל בררה לעשות זאת על חשבוני. ומשכך פניתי למר אייזן שיגיד לי מינימום הוצאה" (עמוד 12 שורות 20-22). בהמשך התובע שכנגד שב ומעיד כי מסר את חוות הדעת של מר אייזן לידי חבר הנציגות מר פדרבוש (עמוד 12 שורה 25).

דא עקא, חוות הדעת נחתמה בחודש 12/98 בעוד העבודות בוצעו בחודש 08/98. בחוות הדעת כבר ישנה התייחסות לעבודות שביצע התובע שכנגד (פרק ד' נספח 5א לתצהיר התובע שכנגד). משכך, אף אם נמסרה חוות הדעת לידי מר פדרבוש, הרי שהדבר נעשה לאחר ביצוע העבודות ובודאי שלא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ניתן להסיק מקבלת חוות הדעת משום הסכמה מראש לביצוע העבודות או לעלותן. במיוחד אמורים הדברים כאשר מאז ביצוע העבודות, לפני כ- 14 שנים, ועד להגשת התביעה דנן, לא עלתה כל דרישה כתובה של התובע שכנגד לתשלום הסכומים האמורים ובפרט לא כל דרישה על בסיס הסכמת הנציגות לתשלום. בנסיבות שכאלה, שיחות הצדדים, אף אם היו עובר לפני ואחרי ביצוע העבודות, אינן יכולות ללמד על הסכמה של הנציגות לעבודות.

כך גם מעיד מר פדרכוש "לא היתה אלי פניה לשלם עבור האיטום. יש לך פניה בכתב, זה בכל זאת כסף, אני לא קיבלתי שום בקשה לשלם עבור איטום. לא בשעת הביצוע ולא אחר כך. אני על האיטום שמעתי בדרך אגב" (עמוד 45 שורות 25-26).

גם לא עלה בידי התובע שכנגד להוכיח קבלת הסכמת האסיפה הכללית לביצוע העבודות. מעדותו עולה כי הוא אפילו לא העלה את הנושא בפני האסיפה הכללית של בעלי הדירות, גם באסיפות בהן נכח (עמוד 10 שורות 13-14). ממילא גם לא צורף כל פרוטוקול אסיפה כללית המלמד על הסכמה כלשהי לביצוע העבודות האמורות או אפילו העלאת דרישת תשלום לאחר ביצוען.

בנסיבות דנן גם לא עלה בידי התובע שכנגד להוכיח התקיימות של כל התנאים המזכים אותו בהשבת הכספים האמורים מכח הלכת רוס.

ראשית, לא עלה בידי התובע שכנגד להוכיח כי המדובר היה בפגם ברכוש המשותף.

מחוות דעתו של המומחה חוט מטעם הנתבעת שכנגד עולה כי מקור הרטיבות במשרד הינו העדר רצפת בטון ומערכת איטום מתאימה לנכס הממוקם בקומת מרתף. בעדותו מסביר המומחה את העבודות שנדרש לבצע כדי להביא להפסקת הרטיבות "אילו נשווה את צורת המרתף לתיבה, קופסת נעליים, מה שצריך לעשות זה לקחת את יריעות האיטום ולשים את התיבה הזאת עליהם ולעטוף עד עשרים שלוש ס"מ מעל מפלס הקרקע הסופיים בחוץ. העבודה צריכה להיות חיצונית למרתף, מתחתיו ומצדדיו" (עמוד 36 שורות 19-21).

למעשה, חוות דעתו של מר אייזן "בזמן אמת" מטעם התובע שכנגד, תומכת אף היא במסקנות האמורות, הן לעניין העדר קיומה של רצפת בטון והן לעניין העבודות הנדרשות, כפי שתוארו בתמצית בעדותו של מר חוט. המומחה חוט מאשר בעדותו כי "מה שקבע אייזן הוא סכמה נכונה למה שצריך לעשות. צריך לעבד את הפרטים ולתכנן. מבחינת חוות דעת זה בסדר גמור ואין פתרון אחר, הפתרון שהוצע היה טוב מאד" (עמוד 38 שורות 8-9).

כלומר, גם המומחה מטעם התובע שכנגד (אשר על בסיס חוות דעתו ביצע התובע שכנגד את העבודות) וגם המומחה מטעם הנציגות, מסכימים כי מקור הרטיבות הינו העדר קיומה של רצפת בטון וכתוצאה מכך העדר מערכת איטום מספיקה.

ויודגש, מר אייזן אינו קובע בחוות דעתו כי האחריות לביצוע התיקונים מוטלת על נציגות הבית או כי המדובר בפגם ברכוש המשותף. מחוות הדעת עולה דווקא היפוכם של דברים. מסקנותיו החד



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

משמעיות הן כי הרטיבות בנכס איננה תופעה חדשה וכי "במקום לנקוט בצעדים למניעת חדירת הרטיבות, צביעת שכבת המלט תחת הריצוף במריחה דלה של ביטומן, צביעת הקילופים מעל השיפולים וציפוי קירות ספוגים בלוחות גבס, בוצעו בניסיון מאולתר להקטנת ו/או הסתרת תופעת הרטיבות" (נספח 3א-4 לתצהיר התובע שכנגד). כל אלו הן עבודות בפנים המשרד. כלומר, בעלי המשרד הם אלו אשר הסתירו את הרטיבות והם אלו אשר נמנעו מלבצע את התיקונים הנדרשים למניעת חדירת הרטיבות. לו דעתו של מר אייזן היתה כי האחריות לביצוע התיקונים מוטלת על הנציגות, ברי כי היה רושם זאת במפורש, במיוחד כאשר על פי גרסת התובע שכנגד חוות הדעת נתבקשה בכדי לדרוש מהנציגות תיקונים ותשלומים (עמוד 11 שורות 16-20).

זוהי גם מסקנתו של המומחה חייט בחוות הדעת מטעמו והיא מקובלת עלי.

חוות דעתו של המומחה אלקובי בהקשר זה היתה חסרה – מר אלקובי מתעלם מהמלצותיו הברורות של מר אייזן ומן המקורות לרטיבות שנקבעו על ידו.

בהקשר זה, אין בידי לקבל את עדותו של מר אלקובי לפיה העובדה כי לא קיימת רצפת בטון איננה הגורם לרטיבות (עמוד 30 שורה 21 ועמוד 31 שורה 4). לבד מהעובדה כי כנגד עמדה זו עומדות חוות הדעת הברורות של מר אייזן ומר חייט, הרי שבמהלך עדותו גם מר אלקובי מאשר כי "גם התקנת רצפת בטון זה פתרון" (עמוד 30 שורה 24) ובהמשך "אם הרצפה היתה מבוטנת ברצפת בטון רגילה הסיכוי שלא תהיה רטיבות היה יותר טוב, תמיד זה כך" (עמוד 32 שורות 23-24).

כלומר, גם לשיטתו של מר אלקובי, מקור לבעיית הרטיבות הוא גם בתוך המשרד עצמו. הוא מגביל את עצמו לפתרון של פיתוח נכון כי זה "מונע צורך לבצע השקעות עצומות ויקרות" (עמוד 30 שורה 27). אף אם הדברים נכונים, עדיין אין בכך ליתן לבעל דירה, אך משום שהפתרון לליקוי בפנים הנכס יקר מאוד, את הזכות לחייב את בעלי הדירות האחרים בבית לבצע על חשבונם עבודות ברכוש המשותף למניעת רטיבות שמקורה הבסיסי (כך סבורים, למעשה, כל המומחים בתיק זה) הינו בתחום יחידתו הפרטית.

אעיר כי מאז מתן חוות הדעת (לפני כ- 14 שנים כאמור) נפטר מר אייזן ולא ניתן היה לזמנו למתן עדות בתיק זה. בנסיבות אלו אין מנוס מלפרש את חוות דעתו על פי לשונה ולאור עדויותיהם של המומחים מטעם הצדדים בתיק זה. לאור העובדה כי התובע שכנגד כבש תביעתו במשך תקופה כה ארוכה (כאשר לא ניתן היה כלל לדון בה מחמת התיישנות לו הוגשה כתובענה עצמאית) וגרם בכך, בין היתר, להיזק ראייתי לנתבעת שכנגד, הרי שכל ספק בנוגע לחוות דעתו של מר אייזן צריך להתפרש כנגד התובע שכנגד.

שנית, מוכן אני לקבל כי ביצוע תיקון היה מחוייב המציאות לאור ליקויי הרטיבות שאין מחלוקת כי היו במשרד. במיוחד אמורים הדברים כאשר המדובר ברטיבות שמקורה במי גשמים וכאשר העבודות בוצעו לקראת סיום הקיץ, עובר לפני עונת הגשמים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מוכן אני גם לקבל כי עלות העבודות היתה סבירה, בין על פי חוות דעת איזון ובמיוחד כאשר בנסיבות דנן התובע שכנגד הוציא את הכספים מכיסו ללא ידיעה אמיתית אם יעלה בידו להשיבם (עמוד 13 שורה 12), בהעדר הסכמה של הנציגות. חזקה היא כי בנסיבות אלה פעל התובע שכנגד לצמצום העלויות דווקא.

אולם, לא עלה בידי התובע שכנגד להוכיח כי התיקון הספציפי שבוצע היה מחוייב המציאות באופן זה שהוא זה אשר היה נדרש לצורך הפסקת הרטיבות. גם לא הוכח כי התיקון בוצע ברמה סבירה.

בהקשר זה עומדות לחובת התובע שכנגד חוות הדעת מטעם מר איזון ומטעם מר חייט.

מר איזון מפרט בחוות דעתו את העבודות שבוצעו בחודש 08/98 ומאשר כי ראה את ביצוען (נספח 5 לתצהיר התובע שכנגד). דא עקא, על אף שהעבודות בוצעו כ- 4 חודשים לפני חתימתו על חוות הדעת מטעמו, אין הוא מוצא לנכון לחוות דעה לגבי טיב העבודות או הצלחתן (אף שהחורף של אותה שנה כבר היה בעיצומו).

זאת ועוד. על אף שכבר בוצעו העבודות כאמור לאיטום המעטפת, מר איזון עדיין סבור היה כי נדרשות עבודות נוספות לצורך הפסקת הרטיבות, ובפרט עבודות משמעותיות (בהיקף של 3/4 מהיקף כלל העבודות) בתוך המשרד. כלומר, המומחה מטעם התובע שכנגד, אשר מוסר את חוות דעתו בחודש 12/98, מביע את דעתו כי, על אף שראה את העבודות שבוצעו ע"י התובע שכנגד בחודש 08/98, אין די בעבודות אלו להפסקת הרטיבות (וראה גם תיאור כרונולוגי של הדברים על פי עדות התובע שכנגד בעמוד 12 שורות 1-6).

גם מר חייט מעיד בהקשר זה – "למיטב הבנתי ההנדסית לא יתכן ששבע שנים לא היתה רטיבות אחרי עבודות האיטום, לפי מה שתואר במסמכים זה לא עבודות איטום אלא עבודות חלקיות וזה כאילו לא עשו כלום" (עמוד 36 שורות 24-26) ובהמשך "זפת מתחת לא משפר את המצב. צריך להבין שגם אם עשו יריעות על כל הרצפה לפני הריצוף הרי נוצרות שקיעות ואז שזה יקרע את היריעות או שהן יעוותו. אם היריעות לא מפולסות ומודבקות כמו שצריך הן לא מתפקדות טוב. כל מחסום ששמים הוא טוב יותר מלא לשים אבל הזפת לא פותר את הבעיה, חד משמעית" (עמוד 37 שורות 13-16). כלומר, העבודות שבוצעו היו חלקיות בלבד ללא פתרון "מושלם" לבעיית הרטיבות.

וידגש, על אף חוות הדעת של מומחה מטעמו (מר איזון), התובע שכנגד בחר לבצע אך עבודות חלקיות מחוץ למשרד ולא ביצע אף לא אחת מן העבודות הנדרשות בתוך המשרד לשם הפסקת הרטיבות. כך הוא מעיד בהקשר זה "בצעתי זה חפירה והכנסת יריעות בטומניות הכל מבחוץ, וזה היה לאחר התייעצות עם איזון לגבי מינימום הוצאה במקסימום בטחון שזה לא יחזור" (עמוד 12 שורות 18-19). דא עקא, מעדות מר חייט וחוות דעת איזון כאמור, עולה כי העבודות המרכזיות הנדרשות היו בתוך המשרד דווקא, ואת אותן העבודות בחר התובע שכנגד שלא לבצע. אין גם כל זכר בחוות הדעת של איזון (שהוצאה מספר חודשים לאחר גמר העבודות שביצע התובע שכנגד)



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לטענת התובע שכנגד כי המומחה איזון אישר את העבודות שבוצעו בבחינת "מינימום הוצאה במקסימום ביטחון".

בהקשר זה אעיר כי אין בידי לקבל את טענת התובע שכנגד כאילו העבודות בוצעו בפיקוח מר איזון. ראשית, בניגוד לנטען בעדותו (עמוד 13 שורות 4-3) הקבלות שהוצגו על ידי התובע שכנגד בגין תשלום שכרו של מר איזון (נספחים ג1 ו-ג2 לתצהירו) עניינם ב"בדיקה הנדסית". הרובריקה של "פיקוח" נותרה ריקה. שנית, אין בחוות הדעת כל איזכור לכך כי העבודות בוצעו בפיקוחו של מר איזון. כל שנרשם הוא כי בביקור מיום 13.08.98 נמצא כי מעטפת המרתף נאטמה, כלומר, המדובר בביקור לאחר מעשה ולא בהליך של פיקוח. שלישית, גם התובע שכנגד בעצמו אישר בהמשך עדותו כי מר איזון לא עשה פיקוח צמוד (עמוד 13 שורות 11-9). טענתו כי העבודות נעשו על פי הנחיות המומחה לא הוכחו במסמך כלשהו וממילא אינם עולות בקנה אחד עם חוות הדעת כאמור לעיל.

די בכך כדי לשלול הטענה כי העבודות הספציפיות שבוצעו היו מחייבות המציאות.

למעשה, בכל הקשור לעבודות משנת 1998 גם מר אלקובי מאמץ בחוות הדעת מטעמו את מסקנותיו של מר איזון (סעיף ב.7. לחוות הדעת). מר אלקובי מסיק כי העבודות שבוצעו בשנת 1998 היו "הפתרון הנכון לבעיה של הרטיבות שממנה סבל המשרד" בהתאם לחוות הדעת הנ"ל ועל פי בדיקתו. דא עקא, בניגוד לנטען בחוות דעתו של מר אלקובי, מר איזון לא הציע פתרון באמצעות חפירה ואיטום יריעות ביטומניות. אלו הן אך העבודות שבחר התובע שכנגד לבצע והן אינן נתמכות בחוות הדעת של מר איזון, אשר כללה הנחיות רחבות בהרבה לביצוע. מהנחיות אלו, משום מה, מתעלם מר אלקובי לחלוטין בחוות דעתו ובעדותו (ר' עמוד 30 שורות 15-13). רק בחקירתו הנגדית הוא מאשר כי "איזון כתב שהבעיה המרכזית שאין רצפת בטון לנכס" (עמוד 30 שורה 16 וראה גם בשורה 23).

לפני סיום חלק זה אעיר כי גם לא עלה בידי התובע שכנגד להוכיח כי העבודות בוצעו ברמה סבירה. היחיד אשר יכול היה להעיד בדבר טיב הביצוע בזמן אמת – מר איזון, נפטר מאז מתן חוות הדעת (בחלוף למעלה מ-14 שנים מאז ביצוע העבודות), ובחוות הדעת מטעמו אין כל התייחסות לטיב העבודה או הצלחתה אלא אך לכך כי זו בוצעה ונדרשות עבודות נוספות.

מר חיט העיד כי על פי חוות דעתו המקצועית העבודות שבוצעו לא יכולות היו להביא לפתרון בעית הרטיבות (עמוד 36 שורה 25-24).

גם המומחה מטעם התובע שכנגד אינו יכול לאשר את טיב העבודה – "אני מאשר שנעשתה עבודה איטום. אני מתייחס לעבודה שנעשתה בשנת '98. כשאני הגעתי ראיתי שעשו עבודת איטום. אני לא יודע על ידי מי ובאיזה טיב, רק ראיתי שהיתה עבודת איטום" (עמוד 31 שורות 9-7). במועד שבו הוא ראה את היריעות, כ-7 שנים לאחר התקנתן, הוא ראה שחיקה וכי הן התחילו להתקלף (עמוד 32 שורות 28-26).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את עילת התביעה להשבת הסכומים בין העבודות בשנת 1998 ולתשלום שכר טרחת המומחה איזון, שממילא התובע שכנגד לא מילא אחר הנחיותיו.

תיקון תקרה במשרד בשנת 2001

המדובר בעבודה בעלות של 1,900 ₪ אשר בוצעה, לטענת התובע שכנגד, בשל רטיבות בתקרת המשרד עקב פגם במרזב הבית.

אין בידי לקבל התביעה בהקשר זה.

כל שבידי התובע שכנגד להוכיח טענתו היא חשבונית מס בגין ביצוע תשלום "עבור תיקון תקרה משרד. רח' לסקוב 18 ת"א" מיום 05.11.01 (נספח ד' לתצהיר התובע שכנגד). לבד מן האמור אין בידיו כל ראיה נוספת (עמוד 13 שורות 21-22). דא עקא, לא ניתן ללמוד מהחשבונית שצורפה כי התיקון נדרש עקב רטיבות בתקרה או כי הרטיבות מקורה במרזב הבית או ברכוש המשותף. לא ברור איזה חלק של התקרה נצבע ומשכך גם לא ברור אם העלות הנתבעת הינה סבירה. לכאורה, אם היתה רטיבות ממרזב הרי שהרטיבות אמורה היתה להיות מקומית בלבד בעוד שעלות הצביעה הנתבעת מלמדת על כי המדובר היה בתיקון משמעותי יותר. גם לא הובאה כל ראיה או עדות של מבצע העבודה.

גם בהקשר זה, לבד מטענותיו של התובע שכנגד כי פנה לנציגות בעל פה בדרישה להשבת הכספים, אין בידו כל פניה בכתב לנציגות בהקשר זה, על אף שחלפו למעלה מ-11 שנים מאז ביצוע התיקון (עמוד 13 שורה 29).

זאת ועוד. מעדותו של מר טאובסיג, אשר החזיק בנכס במועדים האמורים, לא היתה בתקופה זו נזילה בתקרת המשרד - "לעניין הרטיבות בתקרה - היתה רטיבות בתקרה, למיטב זכרוני ב 2004 ולא ב 98'. כך אני זוכר. יכול להיות שגם ב 98 היתה רטיבות בתקרה. ב-2000 לא היתה רטיבות בתקרה. אם היתה רטיבות כל הזמן לא הייתי נשאר במשרד" (עמוד 21 שורות 19-21).

עבודות ברכוש המשותף בשנת 1999

בהקשר לעילת תביעה זו טוען התובע שכנגד לזכותו לקבלת החזר בגין הוצאות שהוציא לביצוע תיקונים במקלט הבית, לרבות, התקנת דלת הדף, חלונות צנורות אוויר וכיוצ"ב.

לטענת התובע שכנגד הנתבעת שכנגד סרבה לבצע את העבודות שבתחום אחריותה, בגדר אחזקה תקינה של הרכוש המשותף, והיות ואלו היו תנאי לקבלת ההיתר למשרד כפתה עליו, למעשה, לבצע ולשאת בעלותן. עלות העבודות הסתכמה בסך של 8,750 ₪.

להוכחת התביעה בהקשר זה צרף התובע שכנגד לעדותו העתק מתשריט חתום ע"י הועדה המקומית הכולל "עבודות לביצוע תקינות מקלט קיים" (נספחים 11 ו-2), העתק זכרון דברים לביצוע



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

עבודות לתקינות המקלט על פי דרישת הרשויות (נספח 3) והעתקי חשבוניות בגין תשלום סך של 8,750 ש"ח (כולל מע"מ) בגין העבודות (נספחים 4 ו-5).

מכלול הראיות בנוגע לעילת התביעה האמורה מלמד על כי התובע שכנגד זכאי להחזר חלקי של הסכומים הנתבעים מכח הלכת רוס.

הוכח כי היה פגם ברכוש המשותף - הוצגה בפני תוכנית חתומה על ידי הועדה המקומית כאמור הדורשת ביצוע עבודות לתקינות המקלט. למעשה, הנתבעת שכנגד איננה חולקת על כך כי התובע שכנגד ביצע את העבודות הנטענות במקלט הבית. אין מחלוקת כי המקלט הינו רכוש משותף. עדי הנתבעת שכנגד גם אינם מכחישים את דרישת הרשויות לביצוע העבודות במסגרת הבקשה להיתר שהגיש התובע שכנגד. כל טענתם היא כי לולא פנה התובע שכנגד לקבלת היתר, לא היו באים אל הנציגות בדרישה לביצוע העבודות האמורות. אין בטענה זו כדי לשלול את העובדה כי הוכח קיומו של פגם ברכוש המשותף.

המדובר בעבודה שביצע התובע שכנגד ברכוש המשותף, לאחר שהנציגות סירבה לבצע את העבודות (עמוד 16 שורה 15-17). משכך, המדובר בתשלומים שהוציא התובע שכנגד מכיסו כשאין הוא יודע באותה העת מתי ואם בכלל יהיה בידו לקבלם בחזרה מהנציגות. סביר כי בנסיבות אלו פעל לצמצום העלויות. זאת ועוד. הסכום האמור שולם על פי זיכרון דברים כסכום כולל וסופי להכשרת המקלט, לרבות התקנת דלת הדף, חלון הדף, צינורות אוורור, צביעה – "כל דבר ועניין שיידרש ע"י הג"א ועיריית תל אביב". בכלל ההסכם התחייב הקבלן לבצע את כל העבודות שידרשו עד לקבלת אישור הג"א ועיריית תל אביב לתקינות העבודות ולתקן כל הערה שתהיה לגופים הנ"ל בנוגע למקלט. מכלול העבודות האמור במסגרת סכום ההוצאות שהוצא הינו סביר.

גם לא הובאה בפני כל ראיה השוללת את סבירות ההוצאות שהוצאו בהקשר זה.

הוכח בפני כי התיקון היה מחויב המציאות.

ראשית, המדובר היה בתיקון על פי דרישת הרשויות. אומנם, דרישה זו הגיעה בעת ההיא עקב הבקשה להיתר שהגיש התובע שכנגד. אולם, המדובר בדרישה שעניינה בליקוי ברכוש המשותף אשר היתה חובה על הנציגות לתקנו במסגרת חובותיה הכלליות, אף ללא דרישה מהרשויות. כשם שעל הנציגות לתקן מעקה רופף או חלון שבור ברכוש המשותף, כך עליה לתקן גם ליקויים במקלט הבית, על מנת להתאימו לשימוש על פי הצרכים הביטחוניים הנוכחיים ותקנים רלבנטיים (ר' עמדתי לעניין ביצוע עבודות על פי תקן קיים בגדר הגדרת "החזקה תקינה" בתיק 404+423/10 נציגות הדיירים סי אנד סאן אגף המגדל הצפוני נ' שמואל פלאטו ואח' (פורסם באתר משרד המשפטים)). ויודגש, אף ללא דרישת הרשויות, לו היה עותר התובע שכנגד לחייב את הנציגות בביצוע העבודות ומוכיח את אי כשרותו של המקלט (דבר שהוכח בהליך דנן בעצם דרישת הרשויות), הרי שהיה מקום לחייב את הנציגות בביצוע העבודות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שנית, מקובלת עלי עדותו של התובע שכנגד בהקשר זה, שלא נסתרה, כי את העבודות במקלט ביצע רק בלית ברירה, במועד האחרון האפשרי, לאחר שפנה לנתבעת שכנגד והיא חדלה מלבצע את התיקונים – "בשנת 2001 אני אתן דוגמא בנושא תיקון המקלט אם כבוד יראה ההסכם עם הקבלנים הוא מספר ימים לפני שהעירייה הייתה צריכה לחלט לי את העברות הבנקאית, שזה 01.10.99 אם לא הייתי מסיים את התיקונים של המקלט כפי שבקשה הוועדה. פניתי למר פדרבוש לתקן את הליקויים כי זו חובת הנציגות כל פעם הוא אמר כן כן, לכן 9 ימים לפני חילוט הערבות חתמתי עם הקבלן. פניתי חזר ופנו וחיכיתי שהוא יסדר אבל מששעון החול הלך והזל ומימוש הערבות קרב" (עמוד 9 שורות 23-27).

ויוער, לא מצאתי בעדויות הנתבעת שכנגד הכחשה לטענת התובע שכנגד כי הוא פנה לנציגות לאחר קבלת הדרישה מהרשויות לביצוע העבודות במקלט. עדי הנתבעת שכנגד אך מכחישים קיומה של דרישה של כל גורם אחר (ר' סעיף 40 לתצהיר פדרבוש).

זאת ועוד. לאחר ביצוע העבודות על ידי הנתבע בשנת 1999, בוצעו בבית בתוך מספר שנים עוד שני פרויקטים משמעותיים – בניית מעלית והכשרת חניון. לו לא היה מבצע התובע שכנגד את העבודות במקלט במועד שביצע, הרי שכשם שאלו נדרשו מהתובע שכנגד בעת הגשת בקשתו להיתר, סביר להניח כי אלו היו נדרשות מבעלי הדירות, לכל הפחות ביחס לבקשתם לבניית המעלית בבית.

התובע שכנגד קיבל את ההיתר אותו ביקש ולפיכך ברי כי הרשויות המתאימות אישרו את העבודות במקלט הבית על פי דרישתן. די בכך מטעם התובע שכנגד לעמוד בנטל הנדרש להוכיח כי העבודות שבוצעו היו סבירות ומתאימות לנדרש. יותר מכך, לא הובאה בפני כל ראייה כי מאז ביצוע העבודות נדרשו עבודות נוספות על ידי הרשויות (לרבות במסגרת בניית המעלית והחניון). גם לא הובאה כל ראייה או טענה כי הנציגות ביצעה עבודות נוספות במקלט או תיקונים כלשהם.

אומנם, ישנו טעם לפגם כי עתה נתבע החזר בגין עבודות שבוצעו לפני 13 שנים. אולם, לא הובאה בפני כל ראייה מטעם הנתבעת שכנגד (ולמעשה גם לא כל טענה בהקשר זה) לפיה חלוף הזמן האמור גרם לנזק ראייתי כלשהו ביכולתה להפריך את טענות התובע שכנגד בהקשר זה.

בנסיבות אלו זכאי התובע להשבת הכספים שנתבעו על ידו בגין העבודות במקלט.

התובע שכנגד הינו עוסק ובהליך דגן תבע את החזר הוצאותיו בחלק מראשי התביעה העוסקים בעבודות ברכוש המשותף בניכוי מע"מ (ר' סעיפים 8.1 ו-8.4). בנסיבות אלו, ומשלא הומצאה חשבונית מס מקורית בנוגע לראש התביעה דגן, מוצא אני לנכון להורות על החזר הסכומים לאחר ניכוי המע"מ בגינם.

זאת ועוד. מאחר והתובע שכנגד אינו עוד בעל דירה בבית, והמדובר בתביעה להשבת סכומים שהוצאו לפני שנים רבות, נכון יהיה לקזז מסכום החזר את חלקו היחסי של התובע שכנגד בתשלום על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין בשיעור של 9% (בהתאם ליחס שטח הרצפות בבית על פי הנסח הרשום – 90 מ"ר/1,012 מ"ר).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור האמור לעיל, סכום ההחזר המגיע לתובע שכנגד בהקשר זה עומד על סך של 6,805 ₪ (8,750 חלקי 1.17 (לחילוף מע"מ) כפול 91% (בניכוי חלקו היחסי של התובע שכנגד)).

הקמת גדר בשנת 2005

מקובלת עלי טענת הנתבעת שכנגד כי לא היתה הסכמה של הנציגות לכך שהתובע שכנגד יבצע את העבודות להקמת הגדר.

בהקשר זה מעיד חבר הנציגות כי במכלול עבודות הקמת מגרש החניה נכללו גם עבודות להקמת הגדר (עמוד 40 שורות 8-10). בהמשך עדותו מתאר מר פדרכוש את אשר קרה עובר להקמת הגדר על ידי התובע שכנגד – "אתה לא אמרת שאתה עומד לבנות את הגדר בעוד יומיים. לא אמרת לי שהתחילו עם זה כבר. מי שהתחיל לעשות היה קבלן החניה. את הבסיס. הוא יצק עם מכונת בטון לאורך הגדר. סדר העבודה של הקבלן הוא יודע. מדובר היה להעמיד שם גדר ממתכת ולא מבלוקים. גדר ממתכת לא יכולה להיות תלויה באוויר אלא צריכה להיות מעוגנת לקרקע באיזשהו מקום ולכן יצקו קודם רצועה של בטון, על מנת להכשיר את הרכבת גדר המתכת. בו זמנית הוזמנה הגדר, הגיעה אבל התעוררנו בבוקר ופתאום ראינו גדר מאבן ואז התברר שאתה יום את זה. אני לא ידעתי מזה, לא קיבלת רשות מועד הבית ועשית את זה כמו שעשית דברים אחרים בלי לשאול" (עמוד 42 שורות 23-29). כך גם עולה מעדותה של הגב' פדרכוש "אנחנו פדרכוש חיים, רחמני יעקוב שלחנו את המכתב. אני פיזית שלחתי בדואר לעירייה. בדואר רגיל. לא קיבלנו תשובה. אתה מיהרת והקמת הגדר, אצה לך הדרך. לא היה לי כבר על מה לברר תשובה מהעירייה" (עמוד 53 שורות 28-30).

גם מעדותו של התובע שכנגד עולה כי הוא נדרש להשלים את עבודות הגדר בדחיפות בהקשר להליך קבלת ההיתר למשרד (עמוד 15 שורות 3-7).

אולם, בנוגע להוצאות אלו הוכח בפני כי נתמלאו התנאים הקבועים בהלכת רוס המזכים את התובע שכנגד בהחזר הוצאותיו.

ראשית, אין מחלוקת כי היה פגם ברכוש המשותף. עובדה היא, כמצוטט לעיל, כי הנציגות פעלה לתיקון הגדר שקרסה, ולא משנה כלל סיבת קריסתה, בין לצורך ביצוע עבודות החניון (כטענת התובע שכנגד) ובין בשל תאונה (כטענת הנתבעת שכנגד).

שנית, הוכח כי התיקון היה מחויב המציאות, שהרי, לו לא כך היו פני הדברים, לא היתה פועלת הנציגות כאמור לעיל כדי להביא להקמת הגדר במסגרת פרויקט החניה. הוכח גם כי הנושא עלה על סדר יומה של הנציגות (נספח 3 לתצהיר התובע שכנגד), כשנה לפני ביצוע העבודות על ידי התובע שכנגד וכי הנציגות פעלה לביצוע העבודות (ר' נספחים 3-5 לתצהיר הגב' פדרכוש).

לכך יש להוסיף כי ממכתב הנציגות (נספח 5 לתצהירי חברי הנציגות) עולה כי במקום היתה קיימת גדר אבן אשר קרסה. כלומר, הגדר שנבנתה על ידי התובע שכנגד החזירה את המצב לקדמותו בעוד



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הגדר אותה ביקשה הנתבעת שכנגד להתקין (גדר ברזל) אמורה היתה לשנות ממצבו הקודם של הבית. משכך, ברי כי התקנת הגדר, כמצבה לפני קריסתה, היתה עבודה מחויבת המציאות.

שלישית, התובע שכנגד הוכיח את הוצאותיו בהקשר זה בסך של 5,000 ₪ באמצעות חשבונית מס בגין התשלום (נספח ט' לתצהירו). לא הובאה כל ראיה מטעם הנתבעת שכנגד כי העלות הנתבעת, בסך של 4,500 ₪ (סעיף 8.4 לכתב התביעה שכנגד), הינה בלתי סבירה. למעשה, עדויות חברי הנציגות מחזקות את טענת התובע שכנגד בהקשר זה. אם רק עלות השבת הגדר אותה ביקשה הנתבעת שכנגד להתקין היתה 500 ₪ (עמוד 43 שורה 5 ועמוד 53 שורה 15), ברי כי עלות של 4,500 ₪ עבור חומרים, הובלה ועבודה להתקנת גדר וצבע באורך של למעלה מ- 20 מטר, הינה עלות סבירה.

נוסף לכך, הרי שמהצעת המחיר שקיבלה הנציגות עולה כי הגדר שהיא ביקשה להקים עלותה היתה 5,330 ₪ (בצירוף מע"מ) (ר' נספח 4 לתצהירי חברי הנציגות) ובנוסף עלויות פירוק וסילוק יתרת הגדר (בסך של 1,000 ₪), התקנת הגדר החדשה (1,500 ₪) ויציאת יסוד בטון לגדר (לא תומחר בנפרד ממסגרת התמחור הכללי) (ר' נספח 3 לתצהירי חברי הנציגות). כלומר, הגדר שביקשה הנתבעת שכנגד להתקין היתה יקרה באופן משמעותי מזו שהתקין התובע שכנגד.

זאת ועוד. מעדותו של מר פדרבוש עולה כי הכספים אשר יועדו לבניית הגדר הושבו לנציגות בתורת זיכוי בגין עבודות השלמה שביצע הקבלן בשטח החניה (עמוד 43 שורות 7-8). כלומר, אותם כספים אשר היו מיועדים לבניית הגדר שימשו עבור הנציגות למימון עבודות אחרות חלף גביית תשלומים נוספים מבעלי הדירות. לא הוכח על ידי הנתבעת שכנגד הסכום שקיבלה כזיכוי מהקבלן בגין אי התקנת הגדר. אולם, מן הראיות שלעיל עולה כי המדובר בסכום הנע בין 2,500 ₪ (בצירוף מע"מ, בגין העבודות בלבד) בצירוף עלות יחסית ליציאת יסוד בטון לגדר (בסכום של אלפי ₪ נוספים) עד לסך של 7,830 ₪ (בצירוף מע"מ, כולל חומרים ובצירוף עלויות יציאת יסוד כאמור). אף אם נפחית מהסכומים האמורים את הסך הנטען (שלא הוכח) של 500 ₪ להשבת הגדר שלא הותקנה, עדיין סביר כי סכום ההחזר הנתבע בהליך דנן (4,500 ₪) נמוך מסכום הזיכוי שקיבלה הנציגות. משכך, הרי שהתובע שכנגד מימן, למעשה, עבודות בפרויקט הקמת מגרש החניה בבית, במקום בעלי הדירות האחרים, ודי בכך להצדיק השבת הכספים האמורים לידיו.

רביעית, הוכח כי התיקון בוצע ברמה סבירה, שהרי מאז התקנת הגדר כאמור הותירו בעלי הדירות את הגדר במקומה (עמוד 43 שורות 3-6). לו סברו כי פעולותיו של התובע שכנגד אינן כדין או כי הביצוע אינו ברמה סבירה, יכולים היו לפעול להריסת הגדר ובנייתה מחדש או תיקונה. אולם, הם לא עשו כן והיא נותרה במצבה כפי שהוא מאז התקנתה לפני כ- 8 שנים (ר' גם עדותו של מר בן יוסף בהקשר זה בעמוד 27 שורות 21-22).

הגב' פדרבוש גם אישרה כי מאז התקנת הגדר לא באה כל תלונה מצד העירייה בנוגע אליה (עמוד 54 שורה 1). כאמור, גם לפני התקנת הגדר על ידי התובע שכנגד היתה במקום גדר אבן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אומנם, הוכח על ידי התובע שכנגד כי נשא בתשלום סך של 5,000 ₪ (בצירוף מע"מ) בגין התקנת הגדר. אולם, בכתב התביעה נתבע בהקשר זה סך של 4,500 ₪ ומשכך אין בידי לפסוק יותר מאשר נתבע בהקשר זה (ר' דיון להלן). ממילא גם מסכום ההוצאה הכללי יש להפחית את חלקו היחסי של התובע שכנגד בתשלום – כ- 450 ₪ (כ- 9% מסך ההוצאה כאמור לעיל), כך שהסכום הנתבע תואם את חלק ההחזר המגיע לתובע שכנגד לאחר ניכוי חלקו היחסי בתשלום ובקיוז מע"מ.

תיקוני רטיבות בשנת 2006

בהקשר זה עומדות בפני שתי חוות דעת סותרות של המומחים מטעם הצדדים.

מחד, טוען מר אלקובי מטעם התובע שכנגד כי מקור הרטיבות הינו העדר פיתוח בחצר הבית המשותף אשר, כתוצאה מעבודות בניית החניה, החמירו וגרמו לנזקי הרטיבות כשנה לאחר ביצוע העבודות. לטענת מר אלקובי בניית החניה החמירה בעיה של שיפועים בחצר הבית אשר גורמים למים הנצברים ברצועת הקרקע בחצר הבית לזרום אל תוך המשרד.

מאידך, מר חייט טוען כי לא היה בבניית החניון כדי לשנות את כיווני זרימת המים וממילא אין בשיפועי הקרקע בחצר להוות גורם לחדירת מים אל תוך המרתף.

כאמור לעיל, מקובלת עלי חוות הדעת של המומחים איזון וחיט כי עיקר הבעיה במרתף נעוצה בהעדר רצפת בטון לנכס. למעשה, כאמור לעיל, גם מר אלקובי מסכים עם קביעה זו ואין צורך לחזור על הדיון המפורט בהקשר זה.

דא עקא, ככל שיעלה בידי התובע שכנגד להוכיח כי הרטיבות בשנת 2005-2006 נגרמה כתוצאה מהעבודות להקמת החניון, או כי במסגרת ביצוע עבודות אלו שונו פני הדברים כך שהרטיבות במשרד התגברה, הרי שיהיה בידו להוכיח התקיימותם של התנאים הקבועים בהלכת רוס.

לאחר ששקלתי את חוות הדעת מטעם הצדדים בהקשר זה מוצא אני כי התובע שכנגד לא עמד במאזן ההסתברויות הנדרש להוכיח כי עבודות החניון, להבדיל מליקויים מבניים במשרד עצמו כאמור לעיל, היו הגורם לרטיבות בשנים 2005-2006.

טענתו המרכזית של המומחה אלקובי היא כי במסגרת עבודות החניון שונה שיפוע החצר כך שמים מחלחלים מרצועת הקרקע בחצר ישירות למרתף. דא עקא, מחקירתו הנגדית עולות מספר תמיהות באם בכלל היה קיים שיפוע כאמור בשנת 2005 ובאם שיפוע זה מקורו בעבודות החניון.

ראשית, השיפועים אותם מתאר מר אלקובי בחוות הדעת מטעמו נכונים לשנת 2011 (עמוד 30 שורות 4-2). דא עקא, מר אלקובי ביקר בנכס גם בשנת 2005 אולם הוא לא היה מסוגל להשיב לשאלה באם בין מועדי הביקורים הנ"ל (בפרק זמן של 6 שנים) בוצעו עבודות בסביבת הנכס (עמוד 29 שורה 12). דווקא מהתמונות שצורפו על ידו (אלא שצולמו בשנת 2005 ואלו שצולמו בשנת 2011) ניתן לראות בנקל כי ישנם שינויים משמעותיים בצורת החצר בין המועדים האמורים ובכלל



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

האמור ניכרים גם שינויים במשרד. כך, למשל, ניכר כי בשנת 2011 שונו חלונות הנכס – הוגבהו והונמכו. ניכר גם כי גובה פני הקרקע בחצר הונמך באופן משמעותי. די בהקשר זה להפנות למפלס פני הקרקע בקצה החלקה כפי שנראה בתמונות ג 3 ו- 4 (משנת 2005) ונשווה לתמונות שצולמו באותו המקום בשנת 2011, בהן ניתן לראות רכב החונה בקצה החלקה כשהוא גבוה בהרבה מפני הקרקע. בתמונות ניכרים גם שורשי עצים שהיו חבויים בקרקע בצילומים משנת 2005. האמור גם עולה מחוות דעתו של מר חוט שלא נסתרה (ר' סעיף 10.1.15).

למעלה מכך, מר אלקובי לא היה מסוגל לתאר את השיפועים שהיו בשנת 2005 או את גודל השיפוע. גם לא הובאה על ידו כל ראיה מאותו מועד לקיומו של השיפוע או היקפו. כל חוות דעתו בהקשר זה הסתמכה על כך שהוא זוכר שהיה מדרון (עמוד 31 שורות 16-19). בהקשר זה אעיר כי לא הוצגה אותה הצעת מחיר מפורטת הנזכרת בעדותו של מר אלקובי אשר כללה מדידה של השיפוע בשנת 2005 (עמוד 33 שורות 3-8). גם הצעת המחיר שצורפה מיום 18.12.05 (נספח ה 1 לחוות דעת) איננה כוללת כל פירוט בדבר מדידה של השיפועים או לאיזה חלק בקרקע היא מתייחסת.

שנית, הבדיקות שבוצעו על ידי מר אלקובי והנתונים שבידיו חלקיים – הוא לא עיין בתיק הבניין של הנכס (עמוד 29 שורות 13), לא היו בידיו הנתונים של גובה המגרשים הסמוכים ולא את תוכנית המתאר (עמוד 29 שורות 25-26). הוא לא בדק את המצב התכנוני בעירייה ולמעשה כלל לא ניגש לעירייה, אלא הסתמך על מידע שקיבל מאחר (עמוד 30 שורה 1 ועמוד 29 שורה 15). למעשה, מדידות של השיפוע הוא ביצע רק בשנת 2011 (עמוד 30 שורה 5-6) ואין לו כל נתון עובדתי בנוגע לשיפועים, אם היו קיימים, בשנת 2005. לא ברור כיצד ללא כל הנ"ל, כאשר מר אלקובי לא היה בנכס לפני בניית חניה (עמוד 29 שורה 5), יכול היה הוא להסיק כי הרטיבות במשרד נוצרה או הוחמרה עקב בניית החניה.

לכל זאת יש להוסיף את עדותו של מר חוט, שלא נסתרה, לפיה המצב לאחר בניית החניון טוב יותר – "לא צריך לעשות בדיקה ללפני שהקימו את החניון. היה צריך לבדוק ועשו זאת – לבדוק שהפנים העליניים של הריצוף יהיו מכוונים לכביש כדי שמי הנגר העילי שעל פני החניון כתוצאה מהגשם יתנקזו בכח הכבידה לכיוון הרחוב. במצב כזה כשיש שיפועים טובים ויש שיפועים טובים, רוב המים, מעל 90 אחוזים מספיקים לגלוש על פני המשטח הקשיח ולהתנזק לכיוון הרחוב. מיעוטם של המים, מיעוט שבמיעוט יכולים לחלחל בתוך הממשקים שבין האריחים ולהגביה במשהו את מפלס מי התהום. המצב הזה של בנית חניון טוב יותר מהמצב הקודם. אם היה שם קרקע טבעית אז המצב הזה הוא טוב יותר מאשר קרקע טבעית ממנה המים לא מתנקזים בקלות או מתנקזים מטה או משהו כזה" (עמוד 36 שורות 4-10).

וידוגש, גם מר חוט אינו חולק על כך כי יתכן חלחול של מים למרתף משטח החצר. אולם, דעתו היא כי חלחול זה לא היה גורם לרטיבות במרתף לו היה מבוצעות העבודות כפי שנקבעו עוד על ידי מר איזון בחוות דעתו (עמוד 36 שורות 11-16).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לבד מכל האמור, הרי שדווקא לאור חוות הדעת של מר אלקובי יש לדחות את התביעה בהקשר דנן לאור אי עמידתה בתנאי הנדרש כי התיקון הספציפי שבוצע היה "מחוייב המציאות".

מחוות הדעת עולה כי מר אלקובי סבור היה כי הפתרון הנכון לבעיית הרטיבות במשרד הינו על פי המלצותיו של המומחה איזון עת אימץ את חוות דעתו (ר' סעיף 14א בפרק ג' לחוות הדעת המפנה לסעיף 7.ב). דא עקא, התובע שכנגד לא היה מעוניין בביצוע עבודות אלו (לאור טענתו כי האחריות לביצוע מוטלת על הנציגות). גם פתרון חלופי שהוצע על ידי מר אלקובי נשלל על ידי התובע שכנגד בשל עלותו הגבוהה (סעיף 14ב בפרק ג' לחוות הדעת). לפיכך הציע מר אלקובי "פתרון זול יותר, תוך אזהרה שיתכן שלא יספק, ויהיה צורך לחזור לפתרון ה"חפירה מחדש" (סעיף 14ג בפרק ג' לחוות הדעת). את החלופה השלישית האמורה ביצע התובע שכנגד (עמוד 33 שורה 20). כלומר, גם על פי חוות הדעת מטעם התובע שכנגד, אין המדובר בעבודה הנכונה ביותר שנדרש היה לבצע בנסיבות האמורות. המדובר בכספים שהוצאו בידיעה כי המדובר בעבודה שלא תספק. לא ניתן בנסיבות כאלו לטעון כי המדובר בתיקון המתאים, הנכון, הראוי ומחוייב המציאות.

בכל הקשור לליקוי הנטען במרזב הרי שהוכח בפני כי בשנת 2005 המרזב לא הגיע עד לגובה פני הקרקע (תמונות ג3, ג4, ד1 ו-ד2). הוכח כי מתחת למוצא המרזב לא היתה אגנית מבטון ומשכך, גם על פי חוות דעתו של מר חיט, המדובר בליקוי (ר' סעיף 10.24.4 לחוות הדעת). בנסיבות אלו, וללא כל קשר לליקויים שבפנים המשרד, היה על הנתבעת שכנגד לפעול לתיקון המרזב כחלק מחובתה לבצע החזקה תקינה של הרכוש המשותף. בהקשר זה מקובלת עלי עדותו של התובע שכנגד כי הוא פנה לנציגות בהקשר זה. למעשה, מר פדרבוש אינו מכחיש את פניותיו של התובע שכנגד בהקשר זה (עמוד 44 שורה 1) אך לטענתו הנציגות היא זו אשר פעלה לתיקון המרזב על ידי אינסטלטור מטעמה (עמוד 44 שורה 6). בהמשך עדותו הוא מאשר כי יתכן והתובע שכנגד היה זה אשר תיקן את המרזב – "אם אתה אומר שאתה תיקנת אותו – אם אתה אומר אני לא אתווכח איתך. אני מסביר שוב – דברים שהיו שייכים פרופר לבית כמו המרזב – אני הזמנתי לפי בקשה שלך. אם אתה תיקנת אותו לפני אחרי או באמצע זו בעיה שלך ולא של ועד הבית. יכול להיות שתיקנת, אני לא עומד שם 24 שעות כדי לראות אם מר פני גיל מתקן או שולח איש מטעמו" (עמוד 44 שורות 8-11). מר פדרבוש גם לא יכול היה לאשר או להכחיש את טענת התובע שכנגד כי הוסכם על כי הוא יבצע את התיקון והנתבעת שכנגד תשיב לו את עלותו (עמוד 44 שורות 12-15).

בנסיבות אלו מוצא אני כי התובע שכנגד עמד בנטל להוכיח את זכאותו להשבת הכספים בגין העבודה האמורה מכח הסכמת הנציגות.

דא עקא, עלות העבודה להרכבת המרזב נכללה בחשבונית הכוללת עבודות נוספות ללא הבחנה בעלות כל עבודה. בנסיבות אלה לא עלה בידי התובע שכנגד להוכיח הוצאותיו בגין רכיב זה בלבד. אולם, מחוות הדעת של מר חיט עולה כי עלות עבודה לתיקון מרזב והארכתו מוערכת בסך של 350 ₪ (סעיף 10.24.2). בהעדר כל נתון אחר לסתור הערכה זו (גם לא בחוות דעת מר אלקובי) אני מקבל הערכה זו כסבירה ולפיכך אני מקבל את התביעה להשבת הוצאות תיקון והארכת המרזב בסך של 350 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

החזר מיסי נציגות

לא עלה בידי התובע שכנגד להוכיח זכאותו לקבלת החזר בגין תשלום מיסי הנציגות.

בכתב התביעה טען התובע שכנגד להחזר מיסי נציגות בסך של 6.5 ₪ לחודש (בין השנים 1998 עד 2003) בשל הפרשי גודל היחידות בבית. סך ההחזר הנתבע עמד על 468 ₪.

בסיכום הטענות מטעמו מעלה התובע שכנגד טענה לקבלת החזר בסך של 60 ₪ לחודש בתקופה האמורה, לאור התשלום שבוצע על ידי בעלי הדירות האחרים בבית. סך ההחזר שנתבקש בסיכומים עמד על 5,460 ₪.

אין בידי לקבל את טענות התובע שכנגד בסיכומיו - המדובר בהליך דנן בתביעה כספית רגילה ומשכך, ממילא, לא ניתן לפסוק לטובת התובע שכנגד יותר מאשר נתבע על ידו בכתב התביעה וזאת משלושה טעמים – ראשית, לא שולמה אגרת תביעה בנוגע לסכום המבוקש בסיכומים מטעם התובע שכנגד (ר' סעיף 2(ג) לתקנות בתי המשפט (אגרות) התשס"ז-2007). שנית, זכותה של הנתבעת שכנגד לדעת את גבולות הסיכון של התביעה שהוגשה נגדה, ובהקשר זה לא יתכן כי תביעה שמוגשת על סכום מסוים תוכרע בפסק דין בסכום גבוה יותר, כאשר הנתבעת שכנגד לא נערכה לכך מראש ולא ידעה כי היא צפויה לכך. שלישית, לו לא היתה הנתבעת שכנגד מתגוננת בהליך זה הרי שלכל היותר היה מקבל התובע שכנגד פסק דין בהעדר הגנה על-פי הנטען בכתב התביעה שכנגד. לא יתכן כי לאחר ניהול משפט יהיה זכאי התובע שכנגד לסעד גבוה יותר מאשר זה שהיה מקבל ללא ניהול הגנה על ידי הנתבעת שכנגד. וידגש, התובע שכנגד יכול להוכיח זכאותו לקבלת החזר בסכומים גבוהים יותר מאשר תבע. אולם, בכל מקרה, לא יהיה בידו לקבל יותר מאשר הסכום שתבע (ר' רעא 7602/11 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' מיפרומאל תעשיות ירושלים בע"מ (פורסם בנבו)).

התובע שכנגד בחר שלא לתקן את כתב התביעה מטעמו לאחר שנתברר לו כי תבע, לכאורה, בחסר ובעילה שגויה ונימוקיו עימו. אך לא ניתן להכשיר בדיעבד תביעה על סכום שלא נכלל בכתב התביעה.

גם לגופם של דברים אין לקבל את תביעת ההחזר.

טענת התובע שכנגד היתה כי הוא זכאי להחזר בגין הפרש גודל יחידות. דא עקא, בסיכומיו ובראיותיו הוא זנח טענתו בהקשר זה. לא עלה בידי התובע שכנגד להוכיח כי קיים הפרש בגודל היחידות המצדיק השבת הסכומים שנתבעו. גם ההפרש שנתבע – סך של 6.5 ₪ לחודש (תשלום עודף של כ- 7%) הינו בבחינת זוטי דברים שאינו מצדיק שינוי מנגנון הגביה המוסכם בבית כפי שהוכח בפני.

הוכח בפני כי במשך כל התקופה הנתבעת שולמו מיסי הנציגות בהסכמה, כפי ששילמו גם בעלי משרדים אחרים בבית (עמוד 24 שורות 11-23). תשלום הסך האמור בוצע לא רק על ידי השוכר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אלא גם על ידי התובע שכנגד, אשר לא טרח לברר, במשך כל אותם שנים, כמה משלמים בעלי הדירות האחרים (עמוד 16 שורה 26 עד עמוד 17 שורה 7).

משהסכים התובע שכנגד, והשוכרים מטעמו, לשיעור התשלומים (דה פאקטו), הרי שאף אם שילמו ביתר, מעבר לחלקם היחסי בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק או בהתאם להסכמות בעלי הדירות (וממילא לא הוכח ביצוע תשלום עודף), הוא אינו יכול עוד לדרוש השבה רטרואקטיבית של הכספים האמורים שניתנו בגדר מתנה לבעלי הדירות האחרים (ר' 9/81 ו-13/81 נציגות הבית המשותף נ. כהן ואח' פסקי דין בתים משותפים/תשמ"ה 1985, עמ' 21). בפרט אמורים הדברים כאשר עסקינן בתביעה להחזר בגין תקופה שתחילתה לפני למעלה 14 שנה וסיומה לפני 9 שנים ובתשלומים שבוצעו ע"י אחר. אין גם מחלוקת כי התובע שכנגד אינו עוד בעלי המשרד כיום ולפיכך ממילא אינו זכאי לדרוש כיום חזרה למנגנון הגביה בהתאם להוראות הדין (ר' בעניין זה ע"א (מחוזי – ת"א) 2180/02 שר שלום שירן ואח' נ' נציגות הבית המשותף (טרם פורסם) וכן א. אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין (חלק שלישי, תשס"א) בעמ' 331).

לאור האמור לעיל אינני נזקק כלל לדון בשאלה בדבר חוקיות המחאת הזכויות בהקשר זה מעו"ד טאוסיג לתובע שכנגד.

תשלום שכר/סכום מוערך בגין השחתת זמן

בנוגע לעילת התביעה האמורה אין בהלכת רוס כדי לסייע לתובע שכנגד מאחר ואין המדובר בהוצאה שהוצאה לצורך החזקת הרכוש המשותף. התובע שכנגד יוכל להיפרע בגין הסעד המבוקש אך אם יוכיח כי ניתנה הסכמת הנציגות לתשלום שכרו.

התובע שכנגד מאשר כי לא הודיע או אמר לנציגות על כי יחייב אותה בשכרו (עמוד 17 שורה 22).

משכך, מודה למעשה התובע שכנגד שאין בידו הסכמת הנציגות לתשלום שכרו, שהרי, כיצד יכולה להיות הסכמה לתשלום שכר שממילא אין מחלוקת כי לא נדרש.

די בכך להביא לדחיית התביעה בהקשר זה.

ויודגש, ככל שעילת התביעה בהקשר זה הינה נזיקית (בגין השחתת זמנו של התובע שכנגד), הרי שממילא, בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, אינני מוסמך לדון בה (ראה ד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730, ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

לבד מן האמור הרי שהתובע שכנגד גם לא הוכיח את שיעור הנזק/שכר הנתבע בהקשר זה. יתכן והתובע שכנגד השקיע שעות רבות בנוגע ל"משרד ברחוב לסקוב 18 תל אביב" (סעיף 12 לתצהירו). אולם, לא עלה בידו להוכיח כי שעות אלו הושקעו בגין ענייניה של הנציגות, כבא כוחה או כמייצגה. מן הראיות שנשמעו בפני עולה כי השעות הרבות שהושקעו היו בנוגע למשרד – נכסו



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הפרטי של התובע שכנגד. כך בודאי, על פי תיאורו, פתרון בעיות בתחום המשרד, פיקוח על עבודות ובעלי מקצוע וכיוצ"ב. אף אם הושקעו שעות בנוגע לענייני הרכוש המשותף (לבד מאלו הקשורים באופן ישיר לאינטרסים של התובע שכנגד במשרד), הרי שאלו נעשו בכובעו של התובע שכנגד כאחד מבעלי הדירות בבית. לא הוכחה ולו שעת עבודה אחת שהושקעה עבור הנציגות בכל קונסטלציה אחרת המזכה את התובע שכנגד בתשלום שכר או פיצוי כלשהו.

קיצוץ

לנתבעת שכנגד טענת קיצוץ בגין הסכומים אותם היא חבה לתובע שכנגד וזאת בגין שימוש שעשה האחרון בחלק מן הרכוש המשותף לצורך ארכיב למשרדו. טענת קיצוץ מבוססת על הסכם שנעשה בין הנתבעת שכנגד לבין עו"ד טאוסג שוכר המשרד והתובע שכנגד - הוסכם על ידי הנציגות כי יבוצע שימוש בחלק משטח הרכוש המשותף כארכיב למשרד כנגד כל טענה בדבר רטיבות או איטום במשרד.

לא עלה בידי הנתבעת שכנגד להוכיח קיומה של עילת הקיצוץ הנטענת כנגד התובע שכנגד.

ראשית, על פי עדותו של חבר הנציגות הסכם כאמור, ככל שנעשה, נעשה עם שוכר המשרד ולא עם התובע שכנגד (עמוד 45 שורות 26-28). כך מאשר שוכר המשרד - עו"ד טאוסג - "דיברתי עם פדרכוב לגבי שימוש ברכוש המשותף לטובת ארכיב. הוא לא התנגד. לא עשינו הסכם שאני אשתמש, אני לא זוכר מתי זה היה ולא יזה תקופה. זה יותר מחודשים, אני לא זוכר כמה זמן" (עמוד 23 שורות 29-30). כך גם מאשר התובע שכנגד בעדותו "שמעתי שטאוסג קיבל שימוש ברכוש המשותף לצורך ארכיב אני לא זוכר אם זה מכס או ממנו. ש.ת. הוא לא סיפר לי שבתמורה הוא התחייב לתקן את הרטיבויות במשרד" (עמוד 18 שורות 6-7).

לפיכך, ככל שהיה הסכם כאמור הרי ש"בעל הריב" של הנתבעת שכנגד בהקשר זה הינו עוה"ד טאוסג ולא התובע שכנגד דנן.

אני דוחה את טענת הנתבעת שכנגד כאילו הוכח שהתובע שכנגד ידע על קיומו של הסכם כאמור. כל שעלה מחקירתו של מר טאוסג (שגם הוא לא הודה בקיום הסכם כנ"ל) הוא כי התובע שכנגד ידע על השימוש ברכוש המשותף כארכיב (עמוד 24 שורה 24). לא עלה מעדויות הצדדים כי התובע שכנגד היה צד להסכם האמור, אישר אותו או הסכים לו. ההפך הוא הנכון. מעדותו של התובע שכנגד עולה כי הוא לא היה צד להסכם ולא ידע על פרטיו, ככל שהיה (ר' ציטוט לעיל). משכך, גם אין ממש בטענות הנתבעת שכנגד כי התובע שכנגד הפר את הסכם בהגשתו את ההליך דנן ומשכך זכאית גם היא לדרוש תשלום דמי השימוש ברכוש המשותף וקיצוץ.

שנית, לא עלה בידי הנתבעת שכנגד להוכיח קיומו של הסכם כנטען על ידה. להסכם כאמור אין כל זכר בכתובים וכל כולו מתבסס על זכרונם של חברי הנציגות. דא עקא, גם מעדותו של מר פדרכוב לא עולה קיומו של הסכם קיצוץ כאמור, על אף שהוא זכר היטב את אותה השיחה - "מר טאוסג כשבאתי אליו לבקש עבור מס ועד בית, הוא "בכה" שאין לו מקום במשרד ושהוא מבקש שאני



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אעזור לו בזה ואתן לו אפשרות שימוש במבואה בחדר המדרגות. אני אמרתי אני על עצמי לא אקח את זה, אתייעץ עם דוד רחמני, עלייתי אליו והצגתי את הבקשה, הוא אמר שנאפשר לו ולא נהיה רשעים ולא לחתום על שום מסמך שהעניין הזה באיזשהי צורה עובר אליו. אז הוא אמר שהוא רוצה להזכיר שהשקענו כסף באיטום. אני זוכר את השיחה טוב" (עמוד 45 שורה 26 עד עמוד 46 שורה 2). מעדות זו עולה כי השימוש ברכוש המשותף הותר לשוכר המשרד מרצונה הטוב של הנתבעת שכנגד וללא כל מסמך בכתב וממילא ללא כל דרישת תשלום. בהמשך עדותו מבהיר מר פדרכוב כי כל סוגיית הקיזוזים ההדדיים היתה בדיעבד, עם השוכר בלבד – "בדיעבד שמעתי את זה מטאוסג והבינתי שהוא ניסה לעשות מן ברטר כזה, תן לי את זה ואקח את זה. איש לא אמר לי בוא תשלם את זה. זה היה עם טאוסג בלבד" (עמוד 46 שורות 3-4).

זאת ועוד. אין מחלוקת כי התובע שכנגד הוא זה אשר נשא בהוצאות לתיקון נזקי הרטיבות במחסן. לשוכר המשרד נגרמו נזקים עקיפים כתוצאה מרטיבות זו (עמוד 22 שורות 8-10). משכך, אף אם היה הסכם לקיזוז חיובים הדדיים הרי שדמי השימוש קוזזו כנגד נזקיו של השוכר ולא כנגד הוצאות התובע שכנגד (שכלל לא היה מעורב בהסכם).

למעשה, גם הנתבעת שכנגד מבינה כי החבות בתשלום דמי שימוש, ככל שישנה כזו, הינה של שוכר המשרד (ר' סעיף 29 לסיכומיה).

שלישית, אין מקום לקבל את טענת הקיזוז אף מכח דיני עשיית עושר.

לא עלה בידי הנתבעת שכנגד להוכיח כי התובע שכנגד קיבל תשלום כלשהו מאת השוכר בגין השימוש בארכיב או כי שכר הדירה שקיבל היה גבוה יותר בשל קיומו של הארכיב. חוות דעת השמאי מטעם הנתבעת שכנגד שותקת בעניין זה.

גם לא עלה בידי הנתבעת שכנגד להוכיח כי התובע שכנגד עשה שימוש בארכיב. הוכח כי הבקשה לשימוש ברכוש המשותף כארכיב נעשתה על ידי עו"ד טאוסג. התובע שכנגד הכחיש כי אחסן תיקים בארכיב האמור ואף אם היו תיקים שלו במקום, עדיין אין בכך ללמד כי אלו הונחו שם על ידו (עמוד 18 שורות 8-10). דווקא בהקשר זה בחרה הנתבעת שכנגד שלא לחקור את עו"ד טאוסג, שאין מחלוקת כי הוא זה אשר יזם את הקמת הארכיב ועשה בו שימוש.

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את טענת הקיזוז.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בחלקה בלבד ומחייב את הנתבעת שכנגד לשלם לתובע שכנגד סך של 11,655 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת התביעה, 08.07.10, ועד למועד התשלום בפועל.

הסכומים האמורים הינם לאחר הפחתת חלקו של התובע שכנגד בתשלום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 291/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כמו כן אני מחייב את הנתבעת שכנגד לשלם לתובע סך כולל של 3,000 ₪ בגין החזר הוצאות ניהול ההליך (הסך כולל החזר חלק יחסי באגרת תביעה, דמי בטלה, שכ"ט והוצאות אחרות) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות לקחתי בחשבון את הליכי הביניים שהתנהלו בתיק זה (לרבות בקשה בטענה מקדמית לעניין התיישנות התביעה שכנגד), את העובדה כי התנהלו בתיק 5 דיונים (מתוכם 4 ישיבות הוכחות) והוגשו סיכומים בכתב. מאידך, התחשבתי בכך שבסופו של יום התובענה נתקבלה בחלקה הקטן בלבד (פחות מ- 10% מסכום התביעה).

התובע שכנגד בחר שלא לתבוע את כל בעלי הדירות בבית אלא אך את הנציגות בלבד ולפיכך החיוב הפסוק הינו כנגד הנציגות בלבד.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ו תמוז תשע"ב, 16 יולי 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב